



Settore Tecnico

**ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE
E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

(art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

n° 212 del 03.11.2021

Premesso che:

con nota prot. 5346 del 14.10.2021 il Responsabile del Settore di Polizia Locale, ha trasmesso il verbale di sopralluogo per lavori abusivi, della ditta ... *Omissis* ... e ... *Omissis* ..., effettuato in data 23.09.2021 in via ... *Omissis* ... presso un immobile di proprietà dei coniugi Sig. ... *Omissis* ... e Sig.ra ... *Omissis* ..., entrambi residenti in via ... *Omissis* ..., a Squillace (CZ);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il verbale di sopralluogo prot. n° 5329 in data 23.09.2021, esposto da personale di Polizia Municipale di questo Comune, in cui vengono descritti e rappresentati i lavori oggetto della presente ordinanza, eseguiti senza titolo abilitativo alcuno, sull'immobile che risulta - dalla visura storica catastale - intestato ai coniugi Sig. ... *Omissis* ... e Sig.ra ... *Omissis* ..., entrambi residenti in via ... *Omissis* ..., a Squillace (CZ);

Visto, altresì, che nel suddetto verbale di sopralluogo - trasmesso al Responsabile del Settore Tecnico in data 14.10.2021 con la suddetta nota prot. n° 5346 - si è constatata l'irregolarità urbanistico-edilizia dell'immobile in oggetto, la cui area di sedime è distinta al N.C.E.U. del Comune di Squillace al Fg. ... *Omissis* ..., P.lla ... *Omissis* ...;

Constatato che dal verbale le opere abusive risultano, testualmente, descritte come appresso:

- I. *il manufatto consiste in un'opera muraria interrata, dove è stato realizzato un locale in cemento armato adibito a magazzino che misura m 8,20 x 4,30 e un'altezza di m 2,50, ricoperto con materiale (zolle di erbetta);*
- II. *la parete del locale è stata realizzata rasente il muro di confine ed è distante, dallo stesso, di circa 3 cm, in quanto, vi è "un giunto tecnico" (dichiarazione del proprietario);*
- III. *lo stesso muro è stato realizzato nel giardino di proprietà dei coniugi ... Omissis ...;*
- IV. *il muro confinario misura mt 27,00 circa e un'altezza di mt 4,00 circa nella parte più alta;*
- V. *nel locale interrato è stato creato un WC che misura mt 0,80 x 1,25;*
- VI. *il servizio idrico, dello stesso, non è collegato all'impianto idrico né alla condotta fognaria, in quanto da controlli effettuati, dallo scrivente, l'acqua che viene scaricata nel WC, fuoriesce dalla base del WC stesso;*
- VII. *in ordine al lavello, lo stesso viene alimentato da un pozzo d'acqua, ivi esistente, pozzo che viene utilizzato per l'irrigazione del giardino;*
- VIII. *sul muro confinario si nota un foro effettuato dal sig. ... Omissis ..., con la finalità di far fuoriuscire una barra di ferro al momento dell'apertura del cancello automatico esistente, barra di ferro che va a finire nella proprietà del sig. ... Omissis ...*

Al momento dell'accertamento era presente la sig.ra ... Omissis ..., meglio sopra generalizzata.

Atteso che l'immobile di che trattasi ricade nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.) di questo Comune in zona omogenea ... *Omissis* ...;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesse norme tecniche di attuazione e relativo regolamento edilizio;

Visti gli artt. 27, 31 e 33 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che le motivazioni appresso riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere la presente ordinanza:

- compete al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Tecnico, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, come previsto dal c. 1 del predetto art. 27 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Riscontrato che per le opere in oggetto attualmente non vi sono lavori in corso di esecuzione;

Dato atto che, per i lavori di cui sopra, non risulta presentata e/o rilasciata nessuna pratica edilizia;

Constatato che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle norme urbanistico-edilizie, pertanto si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Visto il decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa afferente al Settore n° 3 Tecnico di questo Comune;

Rilevato che non sussistono, in capo al responsabile del procedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n° 241/30 e ss.mm.ii ed art. 1, comma 9, lett. e) della legge n° 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n° 165/2001;

Per quanto sopra riportato,

ORDINA

Ai Signori:

1. ... *Omissis* ...;

2. ... *Omissis* ...;

in qualità di proprietari dell'immobile, di provvedere a propria cura e spese, ed ognuno per la parte di propria competenza, entro il termine di **novanta (90) giorni**, dalla data di notifica del presente provvedimento, a quanto segue, e precisamente di provvedere entro detto termine:

alla demolizione delle opere sopradescritte dal punto n° 01 al punto n° 08 ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La presente Ordinanza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

AVVERTE

che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi ed impregiudicabili quelli di carattere amministrativo connessi alla violazione edilizia, senza pregiudizio delle sanzioni penali;

che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, le opere abusive acquisite sono demolite con ordinanza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a spese del responsabile dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

COMUNICA

che, l'Amministrazione competente è il Comune di Squillace (CZ) - Ufficio Tecnico, e che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso. La documentazione relativa al procedimento medesimo è depositata presso l'ufficio tecnico comunale ed è consultabile, previa richiesta di accesso agli atti amministrativi, negli orari di apertura al pubblico.

EVIDENZIA

che, la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà determinata secondo quanto disposto dal richiamato art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 nonché dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi.

DISPONE

che, copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio, al Comando di Polizia Municipale di Squillace, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica Settore Vigilanza Edilizia, al Segretario Comunale ed al Sindaco per i conseguenziali adempimenti, ognuno per la propria parte di competenza.

Il Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'ottemperanza o meno a quanto sopra ordinato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

RENDE NOTO

che, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Squillace nella "Sezione Trasparenza".

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonché accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1°, dell'art. 193 del D.L.vo n° 152/2006.

Dalla Residenza Municipale li, 03.11.2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

